L3 LEA · S5 ISABELLE NOËL

Droit des affaires internationales

Cahier d'exercices : Droit des affaires internationales

VERSION EXPRESS · UN EXERCICE D'APPLICATION PAR CHAPITRE

6 · 6 EXERCICES

Exercices rédigés pour l'application à partir des fiches du cours ; les situations marquées « fictive » sont inventées. En cas de différence avec le cours de l'enseignant, c'est le cours qui fait foi.

PARTIE 1

Les sources du droit du commerce international

EXERCICE 1.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Quelle source répond à quelle question ? Un contrat franco-mexicain

Objectif : *Savoir identifier, pour chaque difficulté d'un contrat de vente internationale, la source qui la règle : CVIM, Incoterm, contrat, loi nationale désignée ou Convention de New York.*

La société Usinages du Val (Orléans) vend dix machines-outils à Industrias Norte SA (Monterrey, Mexique). Le contrat prévoit : « CIP Monterrey, Incoterms® 2020 », un paiement à 60 jours, une clause de réserve de propriété et un arbitrage CCI. Il ne contient ni clause d'exclusion de la CVIM ni clause de loi applicable. La France et le Mexique sont États contractants de la CVIM. Le directeur juridique de l'acheteur vous pose six questions.

Questions

1. Le contrat a-t-il été valablement formé lorsque l'acheteur a répondu à l'offre par courriel ?
2. Jusqu'où le vendeur doit-il payer le transport et quand les risques passent-ils à l'acheteur ?
3. Quand le prix doit-il être payé ?
4. La clause de réserve de propriété est-elle efficace ?
5. Les machines sont défectueuses : quels recours a l'acheteur ?
6. Si le vendeur gagne l'arbitrage, comment fera-t-il exécuter la sentence au Mexique ?

PARTIE 2

La vente internationale de marchandises (CVIM)

EXERCICE 2.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Formation du contrat : une chronologie d'échanges

Objectif : *Savoir dater la conclusion d'un contrat sous la CVIM en distinguant offre, révocation, acceptation et contre-offre.*

Cas 1. Le 3 mars, Robinetterie Ligérienne (Orléans) envoie à Fontanería Castilla SL (Valladolid) une offre de 500 vannes à 80 € pièce, livraison FCA Orléans, paiement à 30 jours. L'offre parvient le 4 mars. Le 6 mars, l'acheteur expédie la réponse : « Accepté, mais paiement à 90 jours. » Le vendeur ne répond pas et, le 20 mars, l'acheteur demande où en est la livraison. Cas 2. Même offre envoyée le 3 avril à un autre client espagnol, reçue le 4 avril. Le 7 avril, ce client expédie : « Accepté ; merci d'indiquer notre numéro de commande sur la facture. » La réponse parvient au vendeur le 8 avril, qui ne formule aucune objection. Cas 3. Le 10 mai, le vendeur envoie une offre (sans délai ferme) à un troisième client ; le 12 mai, il envoie une révocation qui arrive le 14 mai ; le client avait expédié son acceptation pure et simple le 13 mai.

Questions

1. Cas 1 : le contrat est-il formé ? À quelles conditions pourrait-il l'être ?
2. Cas 2 : le contrat est-il formé et, si oui, à quelle date ?
3. Cas 3 : la révocation est-elle efficace ? Le contrat est-il formé ?
4. Si le cas 1 avait été soumis au droit anglais et non à la CVIM, quelle règle aurait pu changer la date de conclusion d'un contrat conclu par courrier postal ?

PARTIE 3

Le contrat international et ses clauses

EXERCICE 3.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Auditer un projet de contrat

Objectif : *Repérer les clauses manquantes ou mal rédigées d'un contrat international et proposer une rédaction améliorée.*

Emballages du Centre (Châteauroux) va conclure avec Cartonnages Atlas (Casablanca) un contrat de fourniture d'emballages sur trois ans. Le projet rédigé par le commercial contient seulement ceci : « Objet : fourniture de caisses en carton selon le catalogue. Prix : 2,40 la caisse, ferme pendant trois ans. Livraison : CIP. Paiement : 60 jours. En cas de problème, les parties trouveront une solution. Le contrat est rédigé en français et en arabe. » Les deux parties ne veulent pas que le droit national de l'autre s'impose.

Questions

1. Relevez au moins six faiblesses du projet et expliquez le risque créé par chacune.
2. Proposez une rédaction améliorée des clauses de prix et de livraison.
3. Proposez une solution pour la loi applicable et le règlement des litiges qui respecte le souhait de neutralité des parties.
4. Quelle clause recommandez-vous pour faire face à une flambée des coûts de l'énergie ?

PARTIE 4

Loi applicable et juridiction compétente

EXERCICE 4.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Un impayé à Valence : qui juge, selon quel droit, et comment exécuter ?

Objectif : *Raisonner dans l'ordre sur la juridiction compétente, la loi applicable et l'exécution du jugement dans l'Union européenne.*

Atelier Loire Bois (Orléans) vend 200 tables à Muebles Turia SL (Valence, Espagne), livraison DAP Valence. Le contrat ne contient ni clause de loi applicable, ni clause de juridiction, ni exclusion de la CVIM. Muebles Turia ne paie pas les 36 000 € dus. Le dirigeant de l'atelier voudrait plaider à Orléans « puisque le droit français s'applique ».

Questions

1. Devant quels tribunaux le vendeur peut-il agir ? Peut-il saisir le tribunal d'Orléans ?
2. Quelles règles de fond le juge appliquera-t-il ?
3. Que répondez-vous au raisonnement du dirigeant ?
4. Si un jugement est obtenu, comment sera-t-il exécuté en Espagne ?
5. Rédigez une clause de loi applicable et une clause attributive de juridiction pour les prochains contrats.

PARTIE 5

Le règlement des litiges internationaux

EXERCICE 5.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Choisir le bon mode de règlement selon la situation

Objectif : *Recommander, de façon argumentée, un mode de règlement des différends adapté au partenaire et au lieu où il a ses biens, puis rédiger une clause compromissoire complète.*

Une PME de Blois prépare trois contrats. Contrat 1 : vente ponctuelle à un acheteur de Barcelone dont tous les actifs sont en Espagne. Contrat 2 : vente de 2 M€ de matériel à un acheteur argentin, dont les actifs sont en Argentine ; la PME craint de devoir plaider devant les juges argentins et de faire exécuter un jugement français là-bas. Contrat 3 : contrat de distribution de dix ans avec un distributeur chilien, partenaire stratégique avec qui la PME veut garder de bonnes relations même en cas de désaccord sur les livraisons. On admet que l'Argentine et le Chili sont parties à la Convention de New York.

Questions

1. Contrat 1 : recommandez un mode de règlement et justifiez.
2. Contrat 2 : recommandez un mode de règlement et justifiez.
3. Contrat 3 : proposez un dispositif en deux étapes et justifiez.
4. Rédigez la clause compromissoire du contrat 2 en précisant toutes les mentions utiles.

PARTIE 6

Distribution et concurrence

EXERCICE 6.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Un contrat de distribution conforme au droit de la concurrence ?

Objectif : *Contrôler les clauses d'un contrat de distribution au regard de l'article 101 TFUE et du règlement d'exemption 2022/720.*

Cosmétiques de Sologne (part de marché : 12 %) conclut un contrat de distribution exclusive pour la Belgique avec Beauté Brabant SA (part de marché à l'achat : 8 %). Le projet contient les clauses suivantes. 1 : le distributeur reçoit un prix de revente conseillé de 29 €. 2 : le distributeur ne doit jamais revendre en dessous de 25 €. 3 : le distributeur ne doit pas répondre aux clients français qui le contactent spontanément par Internet. 4 : le distributeur ne doit pas mener de démarchage actif dans le territoire exclusif attribué au distributeur néerlandais. 5 : le distributeur ne vendra pas de produits concurrents pendant 4 ans. 6 : le prix de revente ne pourra pas dépasser 35 €.

Questions

1. Le contrat peut-il, en principe, bénéficier de l'exemption par catégorie ? Sur quel critère ?
2. Appréciez chacune des six clauses.
3. Quelles sont les conséquences si le fabricant maintient les clauses illicites ?

Corrigés expliqués

Exercice 1.1 · Quelle source répond à quelle question ? Un contrat franco-mexicain

1. 1. La CVIM : vente de marchandises entre parties établies dans deux États contractants (art. 1-1 a), non exclue. Ses articles 14 à 23 règlent l'offre, l'acceptation (effet à réception, art. 18-2) et le moment de conclusion (art. 23).
2. 2. L'Incoterm CIP Monterrey (Incoterms 2020) : c'est lui que les parties ont choisi pour répartir frais et risques. Il complète la CVIM, qui s'applique au contrat dans son ensemble.
3. 3. Le contrat : les parties ont fixé un paiement à 60 jours. La CVIM (art. 53 et suivants) impose à l'acheteur de payer le prix, mais c'est la clause du contrat qui fixe l'échéance.
4. 4. La loi nationale désignée par les règles de conflit : la CVIM ne régit pas le transfert de propriété (art. 4). L'efficacité d'une réserve de propriété dépend aussi du droit du pays où se trouvent les biens, ici le Mexique.
5. 5. La CVIM : conformité (art. 35), examen et dénonciation (art. 38-39), moyens de l'acheteur (art. 45 et suivants : réparation, remplacement si contravention essentielle, réduction du prix, résolution, dommages-intérêts).
6. 6. La Convention de New York de 1958 : le Mexique y étant partie, le juge mexicain reconnaît et exécute la sentence sans rejuger le fond, sauf motif de refus de l'article V.
7. Conclusion : un même contrat mobilise une convention internationale (CVIM), une règle privée incorporée (Incoterm), le contrat lui-même, une loi nationale pour les questions laissées de côté, et une seconde convention pour l'exécution de la sentence. C'est exactement l'exemple « Orléans–Monterrey » du cours.

Pièges à éviter : Répondre « les Incoterms » à la question du transfert de propriété : les Incoterms ne règlent pas la propriété. · Croire que l'absence de clause mentionnant la CVIM l'empêche de s'appliquer : c'est l'inverse, il faut l'exclure expressément. · Confondre l'exécution d'une sentence (Convention de New York) et celle d'un jugement (exequatur ou Bruxelles I bis).

Exercice 2.1 · Formation du contrat : une chronologie d'échanges

1. 1. Cas 1 : non. La réponse modifie le paiement, élément substantiel selon l'article 19-3 : c'est une contre-offre, qui vaut rejet de l'offre initiale. Le silence du vendeur ne vaut pas acceptation (art. 18-1). Le contrat ne sera formé que si le vendeur accepte la contre-offre (par une déclaration ou un comportement, par exemple l'expédition des vannes), ou si l'acheteur accepte à nouveau aux conditions initiales et que le vendeur l'accepte.
2. 2. Cas 2 : oui. Demander que le numéro de commande figure sur la facture n'est pas une modification substantielle : la réponse vaut acceptation, sauf objection sans retard du vendeur (art. 19-2), qui n'a rien objecté. L'acceptation prend effet à sa réception (art. 18-2) : le contrat est conclu le 8 avril (art. 23), et non le 7 avril, date de l'envoi.
3. 3. Cas 3 : non, la révocation est tardive. Selon l'article 16, l'offre peut être révoquée tant que l'acceptation n'a pas été expédiée ; or l'acceptation a été expédiée le 13 mai, avant l'arrivée de la révocation le 14 mai. Le contrat est formé à la date où l'acceptation parvient au vendeur.
4. 4. En droit anglais, la postal rule (Adams v Lindsell) fait prendre effet à une acceptation postée dès son envoi. Sous la CVIM, c'est la réception qui compte : il ne faut pas mélanger les deux systèmes.

Pièges à éviter : Dater la conclusion au jour de l'envoi de l'acceptation : la CVIM retient la réception. · Traiter toute modification comme une contre-offre : seules les modifications substantielles le sont. · Prendre le silence de l'offrant pour une acceptation.

Exercice 3.1 · Auditer un projet de contrat

1. 1. Faiblesses : (a) prix sans devise (euros ou dirhams ?) : risque de litige sur le montant ; (b) prix ferme sur trois ans sans révision : le vendeur supporte seul la hausse du carton ; (c) « CIP » sans lieu ni version : on ne sait pas jusqu'où le vendeur paie le transport et l'assurance ; (d) paiement à 60 jours sans garantie ni réserve de propriété : risque d'impayé ; (e) aucune clause de force majeure ni de hardship ; (f) « les parties trouveront une solution » : ni loi applicable, ni juridiction, ni arbitrage ; (g) deux versions linguistiques sans indiquer celle qui fait foi ; (h) objet renvoyant au « catalogue » sans spécifications techniques, ce qui fragilise la preuve d'un défaut de conformité.
2. 2. Exemple : « Prix : 2,40 EUR hors taxes par caisse, révisé chaque trimestre selon la formule figurant en annexe 2, fondée sur un indice publié des prix du carton. Livraison : CIP Casablanca, entrepôt de l'acheteur, Incoterms® 2020. » La version et le lieu précis sont indispensables.
3. 3. Comme dans l'exemple du cours, les parties peuvent soumettre le contrat aux principes d'UNIDROIT et, pour les questions non réglées, à un droit national tiers (par exemple le droit suisse), avec un arbitrage CCI dans une ville neutre (siège, nombre d'arbitres, langue précisés). Aucune ne plaide alors devant ses propres juges ni selon son propre droit. Attention : les principes d'UNIDROIT ne s'appliquent que parce que les parties les choisissent.
4. 4. Une clause de hardship, par exemple déclenchée par une variation de plus de 25 % des coûts énergétiques, obligeant à renégocier de bonne foi et prévoyant, en cas d'échec dans un délai fixé, le recours à l'arbitre (qui pourra adapter ou résilier, comme le prévoient les principes d'UNIDROIT). La force majeure ne conviendrait pas : l'exécution reste possible.

Pièges à éviter : Se contenter d'écrire « CIP » sans version ni lieu. · Confondre la révision de prix (variation ordinaire, indice et formule) et le hardship (bouleversement exceptionnel). · Oublier la clause de langue faisant foi dans un contrat bilingue.

Exercice 4.1 · Un impayé à Valence : qui juge, selon quel droit, et comment exécuter ?

1. 1. Pas de clause attributive. Selon l'article 4 de Bruxelles I bis, le défendeur est domicilié en Espagne : tribunaux espagnols. En matière contractuelle, l'article 7-1 b permet aussi de saisir le tribunal du lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées : avec DAP Valence, c'est aussi Valence. Le vendeur ne peut donc pas saisir Orléans faute de clause.
2. 2. La CVIM s'applique (France et Espagne sont États contractants, aucune exclusion) : elle impose à l'acheteur de payer le prix (art. 53). Pour les questions qu'elle ne règle pas, Rome I désigne la loi française, loi de la résidence habituelle du vendeur (art. 4-1 a).
3. 3. Le raisonnement mélange deux questions : la loi applicable ne détermine pas le juge compétent. Un juge espagnol appliquera ici la CVIM complétée par le droit français.
4. 4. Un jugement rendu dans un État membre est exécutoire dans les autres sans exequatur, sur présentation d'une copie et d'un certificat (Bruxelles I bis), le défendeur pouvant seulement demander un refus pour des motifs limités.
5. 5. Exemple : « Le présent contrat est régi par le droit français. » et « Tout litige relatif au présent contrat relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce d'Orléans. » Deux clauses distinctes et cohérentes : le juge choisi appliquera son propre droit, ce qui évite les expertises de droit étranger.

Pièges à éviter : Croire que le choix (ou la désignation) du droit français donne compétence au juge français. · Oublier l'option du lieu de livraison (art. 7-1) et la lier à l'Incoterm choisi. · Exiger un exequatur entre deux États membres de l'UE.

Exercice 5.1 · Choisir le bon mode de règlement selon la situation

1. 1. Une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Blois (art. 25 de Bruxelles I bis) suffit : le jugement sera exécutoire en Espagne sans exequatur. L'arbitrage n'apporterait pas grand-chose et coûterait plus cher.
2. 2. Un arbitrage institutionnel : un jugement français devrait obtenir l'exequatur des tribunaux argentins selon leur droit, ce qui peut être long. Une sentence arbitrale sera exécutable en Argentine grâce à la Convention de New York, le juge ne pouvant refuser que pour les motifs de l'article V. L'arbitrage apporte aussi la neutralité : aucune partie ne plaide devant ses propres juges.
3. 3. Une clause d'escalade : médiation obligatoire sous l'égide d'un centre reconnu pendant un délai fixé (par exemple 60 jours), puis, en cas d'échec, arbitrage. La médiation permet de trouver une solution négociée (avoir, nouveau calendrier) qui préserve la relation ; l'arbitrage garantit une issue si elle échoue, avec exécution facilitée au Chili.
4. 4. Exemple : « Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un arbitre unique nommé conformément à ce Règlement. Le siège de l'arbitrage est Genève. La langue de l'arbitrage est l'espagnol. Le contrat est régi par le droit français. » Mentions : institution et règlement, nombre d'arbitres, siège (qui détermine le droit de la procédure et le juge du recours en annulation), langue, loi applicable au fond.

Pièges à éviter : Recommander systématiquement l'arbitrage, même lorsque le débiteur est dans l'UE. · Oublier le siège de l'arbitrage dans la clause. · Penser qu'une médiation aboutit à une décision obligatoire.

Exercice 6.1 · Un contrat de distribution conforme au droit de la concurrence ?

1. 1. Oui, en principe : les parts de marché (12 % et 8 %) ne dépassent pas 30 %. Mais l'exemption est perdue si le contrat contient une restriction caractérisée : il faut donc examiner les clauses.
2. 2. Clause 1 : prix conseillé, admis tant qu'il reste indicatif. Clause 2 : prix de revente minimal imposé, restriction caractérisée interdite. Clause 3 : interdiction des ventes passives (demandes spontanées de clients d'un autre pays de l'UE), restriction caractérisée sauf exceptions. Clause 4 : interdiction des ventes actives dans le territoire d'un autre distributeur exclusif, admise sous conditions. Clause 5 : non-concurrence de 4 ans, admise dans le cadre de l'exemption (jusqu'à 5 ans). Clause 6 : prix maximal, admis.
3. 3. Les clauses 2 et 3 exposent le fabricant à des sanctions pouvant atteindre 10 % de son chiffre d'affaires mondial et sont nulles. Il doit les supprimer : il peut conseiller un prix sans l'imposer par des pressions ou incitations, et limiter les seules ventes actives.

Pièges à éviter : Confondre prix conseillé (licite) et prix imposé (illicite). · Confondre ventes actives et ventes passives. · Croire que le respect du seuil de 30 % suffit, même en présence d'une restriction caractérisée.

Ouverture du journal…